الوحدة06: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة

أولا – مفهوم الانحراف والجريمة:

- الانحراف: هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير الإسلاميّة التي تحكم المجتمع.
- الجريمة: هي محظورات شرعيّة زجر الله عنها بحدّ أو قصاص أو تعزير.



من أسباب الوقوع في الانحرافات:

- ضعف الوازع الديني والأخلاقي. – البيئة الفاسدة.
- الابتعاد عن ذكر الله. – تعاطي المسكرات والمخدرات.

ثانيا- منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة:

أ. الجانب الوقائي للحدّ من الانحراف والجريمة:

1- تقوية الإيمان والوازع الدّينيّ: فالإيمان القوي يحجزً صاحبه من الوقوع في الانحراف أو الجرائم.

2- الحثّ على العبادات ومكارم الأخلاق: فالمسلم الذي يشغل نفسه بالعبادات، ويحرص على تهذيب أخلاقه يكون أبعد الناس عن الانحرافات والجرائم.

ب. الجانب العلاجيّ(العقابي) للحدّ من الانحراف والجريمة: يتمثل في العقوبات الشرعية.



أ- مفهوم العقوبات في الاسلام: هي زواجر وضعها الله -سبحانه وتعالى- للرّدع عن ارتكاب ما حظر وترك أمره.

ب- أنواع العقوبات:

1) عقوبة الحد:

- تعريفها: لغة : هو المنع.
اصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية تجب حقا لله تعالى؛ صيانة للكليات الخمس.
- أنواعها وأحكامها:

الجريمة	تعريفها	مقدار الحد	الدليل	المقصد
السرقة	أخذ ملك الغير خفية من موضع حفظه بنيّة تملّكه.	قطع اليد	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ ﴾ [المائدة: 38]	حفظ المال
الزنا	علاقة جنسية خارج الزواج.	- الأعزب: الجلد 100 جلدة. - الرجم للمتزوج.	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ... ﴿2﴾ ﴾ [النور: 2] . وقال ﷺ: (لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني ...) (البخاري ومسلم). وقد أمر النبي ﷺ برجم ماعز بن مالك رضي الله عنه والمرأة الغامدية رضي الله عنها .	حفظ النسل
القذف	اتهام الغير بالزنا أو نفي نسب بلا دليل	80 جلدة وعدم قبول شهادته .	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿4﴾ ﴾ [النور: 4]	حفظ النسل
شرب الخمر	تناول المسلم للمسكرات قليلها وكثيرها.	40 أو 80 جلدة. (قياسا على القذف)	ضرب النبي ﷺ شارب الخمر بالجريد والنعال نحو 40. ثم جلده أبو بكر 40 جلدة، ثم جلده عمر 80 جلدة لما كثر، بعد استشارة الصحابة.	حفظ العقل
الحرابة	هي قطع الطريق بإشهار السلاح؛ للاعتداء على الناس وإخافتهم.	القتل أو الصّلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النّفي.	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿33﴾ ﴾ [المائدة: 33]	حفظ النفس والمال

2) عقوبة القصاص:

-تعريف القصاص: لغة : المُماثلة، وتتبُّع الشّيء.

اصطلاحا :عقوبة مقدّرة شرعا تقوم على معاقبة الجاني المتعمد مثلما فَعله بالمجني عليه.



- أنواعه: - الجناية على النفس: وسببه القتل العمد.

- الجناية على ما دون النفس عمدا: بتعمد جرح البدن وقطع الأطراف.

- الدية: هي المال المؤدَّى إلى المجنى عليه أو أولياءه بسبب الجناية.

وتكون عقوبة أصلية في الخطأ وبديلة عن القصاص عند التنازل.

ومقدارها: 1000 دينار ذهبي أو 100 من الابل، 200 من البقر ...

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿178﴾ ﴾ [البقرة: 178]

3)عقوبة التعزير:



تعريفها: لغة: الرّدع والزّجر والتّأديب.

اصطلاحاً: هي عقوبة غير مقدرة شرعا ، يقدرها القاضي حسب المصلحة العامة .

وقد ثبت أن النبي ﷺ: (حبس رجلاً في تهمة ثمّ خلّى عنه)رواه البخاري ومسلم.

-أمثلة عن عقوبات التعزير: الوعظ والتوبيخ والتغريم والضرب والسجن والنفي.

-أمثلة عن جرائم التعزير: - المجاهرة بالفطر في رمضان. - الغشّ في البيع. - ترك سداد الدَّيْن مع القدرة عليه.

- مخالفة الأسعار والاحتكار. – تزوير الأموال. – مخالفة قانون المرور. – الربا.

ج -خصائص العقوبات في الإسلام: تتميز العقوبات في الإسلام بمجموعة من الخصائص:

- شرعية العقوبة: فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو وضعي(قانوني).
- المساواة في العقوبة: فالعقوبة تطبق على الناس جميعا بلا تفريق بينهم، كما أن القصاص يماثل الجناية.
- العدالة في العقوبة: حيث أنها لا تطبق إلا على مستحقها يقينا وبالقدر المنصوص عليه.(شخصية العقوبة)
-الرحمة في العقوبة: من أمثلتها:

- مراعاة الفروق الفرديّة (الضعف ، الحمل، المرض...) . - درء الحدود بالشبهات .
- الستر في الجرائم المتعلقة التي لا تتعلق بحقوق العباد. - التشديد في شروط التنفيذ. - تشريع الدية.



د - الحكمة العامة من تشريع العقوبات: تهدف العقوبات في الشريعة الاسلامية إلى:

-حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع: في تشريع العقوبات حفظ للمقاصد الضرورية الخمس وتحقيق لأمن الإنسان وحماية المجتمع من الفساد.

- تأديب المجرمين وردعهم: فالعقوبات الشرعية تردع المجرم من معاودة الجريمة ، وتزجر غيره من التفكير في ارتكابها .

-تطييب خاطر المجني عليه أو وليّه: في تشريع العقوبات جبرٌ لخاطر المُجنى عليه وأوليائه وإذهاب لحرارة الغيظ والثأر.

التقويم: - ما الفرق بين الحدود والقصاص والتعزير؟

	الحدود	القصاص	التعزير
تحديد المقدار	عقوبة مقدرة شرعا.	عقوبة مقدرة شرعا.	عقوبة غير مقدرة شرعا
جواز العفو	لا يجوز إذا بلغ الحاكم	العفو فيها حق للضحية	يجوز العفو
النقص والزيادة فيها	لا يجوز	لا يجوز	يجوز حسب المصلحة
الحق الغالب فيها	حق الله تعالى	حق العبد	حق الله تعالى أو للعبد

بكالوريات سابقة حول وحدة: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة

- بكالوريا 2024م:

أسفرت التحقيقات الأمنية عن وجود عصابة إجرامية تحترف سلب السيارات من أصحابها باستعمال السلاح.

1- كيف نسمي هذه الجريمة في الإسلام؟ ما نوع عقوبتها؟ وما مقدارها؟

الجواب: -تسمى هذه الجريمة في الإسلام :الحرابة. -نوع عقوبتها :الحد.

-مقدارها : القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي.

بكالوريا 2023 :

عَنْ عَائِشَةَ لها قالت: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا)). [رواه أبو داود]

المطلوب :

(1) عرف الصحابية راوية الحديث.

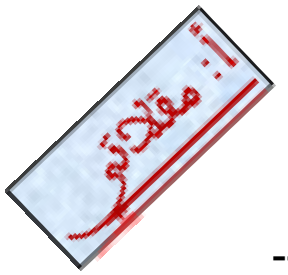
(2) أشار الحديث إلى خاصية من خصائص العقوبة في الإسلام.

أ- سم هذه الخاصية، وحدد ما يدل عليها من الحديث.

ب- اذكر ثلاث حكم من تشريع العقوبات في الإسلام.

(3) نص الحديث على جملة من الجرائم وعقوباتها.

- استخرج جريمتين وعقوبتيهما من الحديث، ثم بين نوع العقوبة.



بكالوريا 2021م.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي -ﷺ- قال: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ) رواه البخاري.

المطلوب:

1- ذكر الحديث جملة من الجرائم :

أ- ما نوع عقوباتها؟ ومتى ينفذ هذا النوع من العقوبات؟ ولماذا؟

ب- حددي عقوبات تلك الجرائم مع الاستدلال على واحدة منها.

2- من العقوبات الشرعية: "القصاص والدية " : - كيف يحكم القاضي بهما في حال الاعتداء على النفس؟

3- هل يمكن للعقل أن يفسر " تحديد مقدار هذه العقوبات " ؟ علّل إجابتك.

بكالوريا 2020م.

"ولما كان الزنى فيه بطلان النسب وفساد الخُلُق والجسد وذلك مُؤَدٍ إلى الاضمحلال والزوال والشرور والأهوال، قُرِنَ بِقَتل النفس؛ فذلك قتل حقيقي وهذا قتل معنوي".

[العلامة عبد الحميد بن باديس؛ مجالس التذكير]

المطلوب:

1- شرع الله تعالى عقوبة لكل من جريمتي الزنى والقتل العمد.

أ - أذكر نوع عقوبة جريمة الزنى، ثم عرفه شرعا .

ب - أبرز الفرق بين عقوبة جريمة الزنى، وعقوبة قتل النفس عمدًا.